

채권 매각 및 자산포기 공고문

(채무자 김성용의 파산관재인 변호사 최미현)

채무자 김성용의 파산관재인은 파산재단이 보유하고 있는 아래 채권의 매각 및 자산포기에 관하여 아래와 같이 공고합니다.

아 래

1. 매각대상 채권

순 번	상대방	채권종류	원금(원)	비고
1	김윤환	판결금	8,680,000	서울중앙지방법원 2020가단5036898판결문
2	박성근	판결금	14,326,339	서울중앙지방법원 2020가단5099424판결문
합계 금액			23,006,339	<u>지연이자 별도</u>

※ 지연이자는 별지 각 판결문 주문 참고 바랍니다.

※ 채무자는 위 판결금을 전혀 변제받지 못하였다고 진술하고 있으나 절대적으로 신뢰할 수는 없는바, 입찰참가자는 매각 대상 채권에 대한 권리 존재 여부, 상대방의 연락두절 등으로 채권회수가 불가능하거나, 채권액의 오류 등으로 실제 채권이 존재하지 않을 수도 있다는 점을 충분히 이해하고 입찰에 참여하시기 바라며, 이와 관련하여 파산관재인은 매각대상채권의 존부나 회수 위험성 등에 대한 일체의 하자담보 책임을 지지 않습니다.

2. 매각방법, 매각조건, 입찰장소 등

가. 매각방법 : 최고가 입찰가에 의한 매각

나. 매각조건 : ① 회차별 입찰조건에 의거하여 최저 입찰가 이상의 금액으로 입찰서를 제출한 자 중에서 최고가 응찰자를 낙찰자로 결정함

② 최고가 응찰자가 2인 이상인 경우 즉석에서 최고가 이상으로 재입찰을 실시하여 낙찰자를 결정함

다. 입찰장소 : 의정부시 녹양로 28, 3층 일등법률사무소(가능동)

채무자 김성용의 파산관재인 사무실

3. 입찰방법

가. 입찰서는 반드시 등기우편 방식으로 제출하여야 하고(방문 제출 불가), 각 회차별 입찰마감일 24:00까지 입찰장소에 도달한 것만 유효함.

나. 등기우편 제출 시 반드시 봉투 겉면에 응찰자의 연락처와 '제○차 채무자 김성용의 채권 매수의향서 재중'이라고 기재하여야 함(만일 위와 같이 기재하지 않아 개찰 일시 이전에 개봉된 경우에는 당해 입찰을 무효로 처리하오니 유의하시기 바랍니다).

다. 개찰일시 : 각 회차별 입찰마감일의 익일(다음날) : 14:00

회차	응찰기한	최저입찰가	입찰보증금	비고
1차	2026. 7. 30.	23,000,000원	2,300,000원	마감일 24:00시 까지 도착분에 한함.
2차	2026. 8. 6.	7,000,000원	700,000원	
3차	2026. 8. 13.	3,000,000원	300,000원	

라. 입찰보증금 : 입찰보증금은 각 회차별 입찰기한의 24:00까지 위 표에 기재된 바와 같이 최저입찰가의 10% 상당액을 아래 입찰보증금 입금계좌로 입금이 완료되어야 하며, 입찰보증금이 입금되지 않은 입찰은 무효로 처리함

입찰보증금 입금계좌:

신한은행 / 110-348-048274 / 예금주 최미현

4. 입찰의 성립과 낙찰자 결정 등

- 가. 위 각 회차별 입찰마감일까지 입찰장소로 입찰서를 제출하여야 하고, 개찰일시에 입찰장소에 출석할 수 있음(출석시 주민등록증 등 신분증 지참).
- 나. 1인 이상의 유효한 입찰로 성립하고, 회차별 입찰조건에 의거하여 최저 입찰가 이상의 금액으로 입찰서를 제출한 자 중에서 최고가 응찰자를 낙찰자로 결정함.
- 다. 최고가 응찰자가 2인 이상인 경우 즉석에서 최고가 응찰자만을 대상으로 최고가 이상으로 재입찰을 실시하여 낙찰자를 결정함.
- 라. 개찰결과는 낙찰자에 한하여 개별통지하고 매매계약(채권양도·양수계약) 체결을 안내함.
- 마. 1인이 복수의 입찰서를 제출한 경우 해당 응찰자의 입찰은 모두 무효 처리함.

5. 계약체결 및 대금납부

- 가. 낙찰자는 낙찰결과를 통지받은 후 파산관재인과 매매계약을 체결하여야 하고, 위 통지를 받은 날로부터 3일 이내에 정당한 사유 없이 이에 응하지 않을 경우 낙찰을 무효로 함(낙찰이 무효로 될 경우 차순위 최고가 응찰자를 낙찰자로 결정함).
- 나. 매매계약 체결 시 입찰보증금은 계약금으로 전환되며, 잔금은 매매계약 체결에 대한 파산법원의 허가일로부터 7일 이내에 파산관재인이 지정한 계좌에 입금하는 방법으로 납부하여야 함 (다만, 파산관재인과의 협의에 의해 조정 가능함)
- 다. 낙찰에 따른 매매계약은 의정부지방법원의 허가를 받는 것을 효력발생의 정지조건으로 함. 만일 허가를 득하지 못할 경우 계약금은 별도의 이차 없이 낙찰자에게 반환함.
- 라. 낙찰자가 정당한 사유 없이 매매계약에서 정한 기일 내에 매매잔금을 납

입하지 아니하는 경우 낙찰을 무효로 하고, 계약금은 위약금으로 파산재단에 귀속됨.

마. 낙찰자가 정당한 사유 없이 매매계약에서 정한 기일 내에 매매잔금을 납입하지 아니하는 경우 당해 낙찰자와 그 관계인 (임직원, 가족 등) 은 매각대상 채권에 대한 입찰에 참여할 수 없음

6. 입찰서류

-개인 : 입찰서, 주민등록증 사본, 인감증명서

-법인 : 입찰서, 법인등기부등본, 법인인감증명서

※ 대리인일 경우 위임장(본인의 인감도장 날인, 본인의 인감증명서 첨부) 및 대리인 주민등록증

- 입찰보증금 반환계좌 사본(입찰자 명의 계좌)

7. 유의사항

가. 낙찰자는 위 매각대상물을 입찰 당시의 현황대로 인수하여야 하고, 어떠한 경우에도 파산관재인에 대하여 위 목적물 자체의 하자 또는 이에 관한 권리의 하자를 주장할 수 없으므로, 입찰서 제출 전 위 매각대상물에 관한 사항을 확인하여야 함.

나. 낙찰자는 낙찰자의 노력과 비용으로 매각대상물을 전부 이전해야 함.

다. 낙찰자는 낙찰에 따른 매매계약이 체결된 이후에는 의사표시의 하자 등을 이유로 계약을 취소하거나 계약의 무효를 주장할 수 없음.

라. 입찰 참가자는 기타 입찰에 필요한 모든 사항에 관하여 신청 전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 모든 책임은 응찰참가자에게 있음.

마. 1회차 이후 응찰자는 전회 차의 낙찰 여부를 확인하고 응찰하시기 바랍니다.

8. 매각대상에 대한 자산포기

3 회차 입찰마감일까지 응찰자가 없거나 입찰이 성립되지 않을 경우 매각 대상 채권에 관한 환가를 포기할 예정이오니 이에 대하여 이의가 있는 채권자는 2026. 8. 18.까지 파산관재인 사무소에 그 취지와 이유를 기재한 서면을 제출하여 주시기 바랍니다.

9. 기타사항

기타 자세한 사항은 본 파산관재인(010-5780-6526)로 문의하시기 바랍니다.
(문의 하지 않거나 확인하지 않는 사항에 대해서는 파산재단에 일체 이의제기를 할 수 없음.)

채무자 김성용의 파산관재인

변호사 최미현

입찰서 (매수의향서)

물 건	응 찰 금 액
김성용의 원금 합계 23,006,339원인 판결금	금 원정 (원)

귀 재단이 제시한 입찰에 관한 제반 사항에 동의하며, 위의 금액으로 매수하고자 입찰서를 제출합니다.

◆ 매각대상물

매각대상물 : 김성용의 원금 합계 23,006,339원인 판결금

- * 첨 부 1. 인감증명서(법인인감증명서) 1부
2. 주민등록초(등)본(법인등기부등본) 1부

2026년 월 일

입찰자 성 명 : (인)
주민등록번호 :
연 락 처 :
주 소 :
환 급 계 좌 : 은행

채무자 김성용의 파산관재인

변호사 최미현 귀하

[별지]

서울중앙지방법원

판 결

사 건 2020가단5036898 대여금

원 고 김성용

고양시 [REDACTED]

송달장소 [REDACTED]

소송대리인 변호사 [REDACTED]

피 고 김윤환

서울 동작구 [REDACTED]

소송대리인 변호사 [REDACTED]

변 론 종 결 2021. 9. 16.

판 결 선 고 2021. 10. 21.

주 문

1. 피고는 원고에게 8,680,000원 및 이에 대하여 2020. 1. 9.부터 2021. 10. 21.까지는 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용의 80%는 원고가, 나머지는 피고가 부담한다.
4. 제1항은 가집행할 수 있다.

서울중앙지방법원

판 결

사 건 2020가단5099424 손해배상(기)

원 고 김성용

서울

소송대리인 법무법인

담당변호사

피 고 박성근

광주시 오포읍

변 론 종 결 2021. 1. 14.

판 결 선 고 2021. 2. 25.

주 문

1. 피고는 원고에게 14,326,339원 및 이에 대하여 2020. 5. 16.부터 2021. 2. 25.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 4/5는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.
4. 제1항은 가집행할 수 있다.